

第2編 ■ 捜査

第1章 総説

刑事訴訟法
No.3

H18-25

(配点: 3)

月 日

月 日

次の【事例】中のアからオまでの下線部分に関して述べた後記【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、平成○年○月5日午後2時30分、貨物自動車を運転して走行中、進路前方に停止していた乗用自動車の後部に追突し、これに乗車していたVに怪我を負わせる人身事故を起こした。X巡査部長らは、指令を受けて現場に到着したところ、甲の顔が赤く、酒の臭いが強く、身体がふらつき、言葉も乱暴であるなど外見上酒に酔っていることがうかがわれたため、その場で、甲に対し、運転免許証を提示するよう求めるとともに、身体に保有するアルコール濃度を検知するための呼気検査に応じるよう求めたが、甲はいずれも拒否した。そこで、X巡査部長は、同日午後3時、甲に対し、K警察署への任意同行を求め、甲の背中を手の平で押してパトカーの後部座席に乗り込ませ、自分も甲の隣に乗車した上、Y巡査にパトカーの運転を指示し、甲をK警察署に任意同行した。(ア)

X巡査部長は、同日午後4時から、K警察署取調室において甲の取調べを開始し、運転免許証を提示し、呼気検査に応じるよう説得したが、甲はいずれも拒否し続けた上、同日午後5時、「トイレに行かせてもらう。」と言うなり、いすから立ち上がろうとした。X巡査部長は、甲が逃走を図ろうとしたものと思い、甲の左斜め前に立つと、「呼気検査を受けてからでいいではないか。」と告げ、甲の両肩を両手でつかんでいすに座らせた。(イ)

甲が任意に呼気検査に応じる意思はないものと判断されたことから、X巡査部長の上司であるZ警部は、同日午後5時30分、裁判官に対し、甲の血液を採取し身体に保有するアルコール濃度を検知するための鑑定処分許可状及び身体検査令状を請求し、その後、裁判官が発したこれらの令状に基づき甲の血液を採取し鑑定した結果、アルコールが検出された。(ウ)

甲は、アルコールが検出されたことから観念し、運転免許証を提示した上、「飲酒の上運転を開始したところ、酒に酔ったことが原因で居眠りに陥り、このため追突事故を起こした。」旨供述し、X巡査部長が作成した供述調書に署名指印した。(エ) Z警部は、裁判官に対し、飲酒酩酊による居眠りを過失とする業務上過失傷害の罪で甲の逮捕状を請求し、X巡査部長は、同日午後8時、上記請求に対して裁判官が発した逮捕状により甲を通常逮捕した。

Z警部は、同月7日午後2時30分、甲を関係書類とともに検察官に送致する手続をし、検察官は、同日午後3時30分、甲の身柄を受理し、直ちに甲に弁解の機会を与えた上、同月8日午前11時、裁判官に対し、甲の勾留を請求し、裁判官は、同日午後4時、勾留状を発した。(オ)

【記述】

- ア. 甲に対する任意同行が適法であるためには、甲の任意の承諾の下、その意思を制圧することなく行われたことを要する。
- イ. 任意捜査であるからといって有形力の行使が全く許されないわけではなく、X巡査部長の甲に対する行為が許容される場合もある。
- ウ. 被疑者に対する鑑定及び身体検査は、直接強制を許容する規定を欠くため、甲の身体に直接強制を加えて血液を採取することは許されない。
- エ. 甲に対する任意同行の時点で実質的な逮捕があったと認定された場合、そのことのみで甲の供述調書の証拠能力は当然に否定される。
- オ. 甲に対する実質的な逮捕が任意同行開始の時点になされたと考えても、甲の逮捕後の手続について刑事訴訟法が要求する時間的制限は遵守されている。

1. ア ウ 2. イ エ 3. ウ エ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 正しい

任意同行における有形力の行使については任意捜査における考え方が準用され、個人の意思を制圧しない説得の限度での実力行使が認められる（最決昭51.3.16、百選1事件）。したがって、「任意同行が適法であるためには、甲の任意の承諾の下、意思を制圧することなく行われたことを要する。」とする本記述は正しい。

イ 正しい

判例（最決昭51.3.16、百選1事件）は「捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠規定がある場合に限り許容されるものである。しかしながら、ここにいう強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであって、右の程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。」としている。したがって、任意捜査において有形力の行使は全く許されないわけではなく、X巡査部長の、甲の両肩を両手でつかんでいすに座らせるといった、有形力の行使を伴う行為が許容される場合もあるとしている本記述は正しい。

ウ 誤っている

採血のように体内への侵襲を伴う捜査を行うには専門的な技術・知識が必要であるため、検証としての身体検査（218条1項）ではなく、鑑定受託者が鑑定処分許可状を得て身体検査として行うことになる（225条1項、168条1項）。もっとも、この場合、身体検査を拒んだ者に対する直接強制の規定（139条）が準用されていない（225条4項、168条6項参照。なお、172条も準用されていない）ため、直接強制できない。そこで、本記述のような強制採血は、実務上、直接強制が可能な身体検査令状（218条1項後段、222条1項・139条）も併せて発付を得るものとしている。したがって、甲の身体に直接強制を加えて血液を採取することは許されないとしている点で本記述は誤っている。

エ 誤っている

裁判例（東京高判平14.9.4、百選71事件）は、「自白を内容とする供述証拠についても、証拠物の場合と同様、違法収集証拠排除法則を採用できない理由はないから、手続の違法が重大であり、これを証拠とすることが違法捜査抑制の見地から相当でない場合には、証拠能力を否定すべき」とし、自白法則の適用に先行して、違法収集証拠排除法則の適用の可否を検討する。したがって、手続の違法が重大であり、これを証拠として許容することが違法捜査抑制の見地から相当でない場合といった要素を考慮せずに、実質的な逮捕があったとの認定のみで当然に証拠能力が否定されるとする点で本記述は誤っている。なお、自白の供述書の証拠能力に関連して、強引な取調べにより虚偽の自白が引き出され、これが証拠として利用されることで誤判が生じることを防ぐ必要がある。そこで、平成28年改正により、検察官は、逮捕・勾留中に裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件の対象事件について被疑者調書として作成された被告人の供述調書の任意性が争われたときには、原則として、当該供述調書が作成された取調べの状況を録音・録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととなった（301条の2第1項）。そして、検察官が同項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しない時は、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない（同条2項）。

オ 正しい

逮捕後、被疑者の身柄は48時間以内に検察官に送致する手続がなされなければならない(203条1項)、検察官は被疑者を受け取ってから24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない(205条1項)。そして、この時間制限は、被疑者が身体を拘束されたときから、72時間を超えることはできない(同条2項)。これを本件についてみると、実質逮捕があったと認定される任意同行は5日午後3時になされており、検察官への送致の手続は7日午後2時30分になされているから、実質逮捕から47時間30分で検察官への送致手続がなされており、203条1項の制限には違反しない。次に、検察官が身柄を受け取ったのは7日午後3時30分であり、検察官が勾留請求したのは8日午前11時であるから、身柄の受取から19時間30分で勾留請求がなされており、205条1項の制限にも違反しない。最後に、実質逮捕から勾留請求までの時間は通じて68時間であるから205条2項の制限にも違反しない。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はウとエであり、したがって、正解は肢3となる。

